

1501372-33.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: DENISE VIEIRA MOREIRA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022

... sentir:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 2. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR TER SIDO PROFERIDA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DETRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
5ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501372-33.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000912
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu:
FABRICIO CASTANHARI DE PAULA SANTOS

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Denise Vieira Moreira

Vistos.

FABRÍCIO CASTANHARI DE PAULA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 06 horas, na Rua Maria Helena Ferreira, nº 95, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca de São José dos Campos, possuía, no interior de sua residência, uma pistola, marca Taurus, calibre 380, de uso restrito, com 26 (vinte e seis) cartuchos íntegros com numeração suprimida. Recebida a denúncia (f. 104), o réu foi citado (f. 153) e apresentou resposta à acusação (f. 138).

Durante a audiência de instrução e julgamento, houve foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o acusado foi interrogado.

O Ministério Público, após o término da fase instrutória, em debates orais, requereu a condenação do acusado nos precisos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo, penas substitutivas, regime aberto e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa restou provada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim

de ocorrência de f. 21/23, Auto de exibição e apreensão de f. 25/26, Laudo pericial de f. 122/129, que comprovou a eficácia da arma para a realização de disparos, bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria mostrou-se incontestada em relação ao réu.

Interrogado em fase policial (f. 11/12), o réu narrou que estava em sua residência quando sua esposa foi acionada para verificar o porquê da presença da Polícia Civil em sua ADEGA, que fica na Av. Dos Evangélicos no bairro Campo dos Alemães. Em seguida, sua esposa retornou para sua casa acompanhada de Policiais Cíveis, os quais de pronto avistaram o interrogando na garagem da residência, e já deram ciência que estava preso por força de um MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. Disse que, ficou surpreso por conta dos fatos. Os policiais indagaram sobre sua arma de fogo e, imediatamente, apontou o local onde estava oculta, arma de fogo tipo PISTOLA que estava municiada. Comprou a referida arma aproximadamente três meses, época em que mudou para essa residência, pagando o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais) em dinheiro. Anteriormente residia na Rua José Antônio de Moraes, 52 Vila Guarani, local onde residiu durante um ano com sua família. Em sua residência ainda foram apreendidos um JETSKI e sua motocicleta, a moto é de sua propriedade, mas o JETSKI é de seu pai, e não está entendendo o porquê foi apreendido pelos Policiais, não tem qualquer tipo de envolvimento com o crime de ROUBO ocorrido na região norte desta cidade, o qual também está sendo investigado pela Unidade Especializada. Disse que não conhece ninguém que resida naquela região norte e não sabe explicar o porquê o cartão de uma vítima de roubo (RDO FH5470/22 - IP em apartado) foi utilizado para compra no estabelecimento de sua esposa BIANCA, e que isso pode ter ocorrido, pois sua ADEGA fica aberta até a madrugada, e por isso a pessoa que participou do crime deve ter ido a seu estabelecimento comercial. Referente aos furtos do BANCOS, o interrogando esclareceu que nunca praticou qualquer tipo de delito, e nunca teve qualquer tipo de participação mesmo que indireta em tais crimes, e que esta sendo acusado injustamente. Não comercializa armas de fogo, e a arma apreendida era utilizada para sua defesa somente. Solicitou que o JETSKI apreendido seja devolvido para seu pai, que é caminhoneiro. O JETSKI está avaliado em torno de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sendo ele da marca SEAD00. Em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos relatando que comprou a arma por R\$7.500,00 para sua proteção porque a adega já tinha sido assaltada. Não sabe dizer se a numeração estava suprimida nem se tinha cartuchos. Sabe que tinha munições. A confissão do réu restou corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A testemunha Bianca narrou, na fase extrajudicial (f. 09/10), que estava dormindo quando, por volta das 06h30 da manhã, foi acionada por conhecidos que informaram que policiais civis estariam em sua Adega que fica na Avenida dos Evangélicos, 167. De imediato, foi até o local para saber o que estava acontecendo. Ao chegar, tomou conhecimento sobre o mandado de prisão em nome de seu marido e indicou a casa em que residiam há três meses. Os policiais a acompanharam até a casa onde estava seu marido. Lá ele tomou ciência do mandado de prisão. Em buscas os policiais apreenderam uma arma de fogo, que seu marido assumiu ser proprietário. Ainda foram apreendidos a motocicleta do seu marido e o jet-ski do seu sogro. Não sabe informar quanto o marido pagou. A motocicleta foi adquirida por seu marido há três meses e não sabe informar o valor. Todo o dinheiro da família é adquirido com o estabelecimento comercial citado. Sobre o cartão de uma vítima de roubo ter sido utilizado em seu estabelecimento, não sabe explicar, pois não tem qualquer tipo de conhecimento sobre os fatos. Negou que o marido tenha participado do crime, acrescentando que ele apenas trabalha na Adega.

Em Juízo, a testemunha Bianca não foi ouvida porque não localizada.

Com efeito, os policiais civis Benigno e Sandro, ouvidos na fase pré-processual (f. 01 e f. 03), e em juízo, narraram que estiveram em um estabelecimento comercial, Adega Zero Doze, na Avenida dos Evangélicos nº167, Campo dos Alemães, para cumprimento de Ordem Judicial de Busca e Apreensão e prisão temporária de FABRICIO CASTANHARI DE PAULA SANTOS, expedido nos autos do Processo nº 1507613-46.2022.8.26.0577, 5ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP. Informaram que encontraram o estabelecimento fechado e, momentos após a chegada da polícia,

compareceu ao local Bianca Stefani Rodrigues Campos, a qual se identificou como proprietária do local e esposa do alvo FABRICIO CASTANHARI DE PAULA SANTOS. Realizadas buscas no local nada de ilícito ou de interesse as investigações foi localizado. Questionada sobre o paradeiro de seu companheiro, BIANCA informou que FABRICIO estava em casa, em endereço bem próximo dali, local onde estariam morando há cerca de três meses. Então diligenciaram até a Rua Maria Helena Ferreira nº95, Campo dos Alemães. No local, assim que BIANCA abriu o portão, FABRICIO foi avistado na garagem, oportunidade em que foi cientificado da ordem de prisão em seu desfavor. Perguntado se mantinha algo de ilícito em sua residência, disse que não e permitiu que sua casa fosse vistoriada. Viram quando o policial civil condutor, ao vistoriar a cama em que dormia o acusado, encontrou a arma e munições apreendidas. Foi dada voz de prisão ao acusado, conduzindo até a Unidade Policial onde a ordem foi ratificada pela Autoridade Policial. (fls. 01 e 03).

Os policiais confirmaram em juízo integralmente os depoimentos prestados na fase policial. O policial Sandro confirmou que encontrou a arma de inox calibre 380 com numeração raspada embaixo da cama, juntamente com 26 munições. O réu admitiu a posse da arma e disse que comprou para defesa pessoal.

A prova dos autos é segura com relação à responsabilidade penal do acusado com relação à posse ilegal de arma, com numeração suprimida.

Nada há nos autos que ponha em dúvida a palavra dos agentes públicos, tendo inclusive o réu e sua esposa mencionado que autorizaram o ingresso deles na residência, tendo ele assumido que portava a arma de fogo.

O argumento de que o réu utilizava a arma para defesa pessoal não exclui a responsabilidade do acusado.

De se destacar, ainda, que o porte e posse ilegais de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito constituem infrações penais de perigo abstrato ou presumido, de modo a coibir que sejam atingidos bens jurídicos de maior relevância, tais como o patrimônio, a integridade física e a própria vida alheia, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Assim, os depoimentos coesos e seguros dos policiais acerca da localização da arma de fogo que estava no interior da residência do acusado, após sua confissão sobre a posse de arma, tornam legítimo o flagrante, não havendo que se falar também em absolvição por falta de provas.

Ressalte-se que a arma, conforme se denota do laudo pericial constante dos autos (f. 122/129), poderia ser utilizada de forma eficaz e com efeito lesivo, sendo que a numeração original estava suprimida.

A numeração da arma estava suprimida, o que caracteriza o delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03. A letra da lei é clara quando menciona que incide nas mesmas penas do artigo 16, caput, da Lei 10.826/02, quem possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Assim, devidamente comprovada a culpa do acusado, passo a analisar as reprimendas a serem impostas.

Dosimetria.

O réu é tecnicamente primário, cf. F.A. e certidão de f. 115/118 e 120/121. Por sua vez, o réu ostenta má conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes eis que não comprovou qualquer ocupação lícita, ostenta envolvimento com a criminalidade desde 2019, fazendo do crime o seu meio de vida, tendo contra si mais dois processos em andamento pelos crimes de receptação, furto qualificado, associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cf. F.A. e certidão de f. 115/118 e 120/121, razão pela sua pena deve ser sobejada em 1/6. No mais, o crime é mais grave que os demais da mesma espécie uma vez que foram apreendidos com o acusado elevado número de munições (26), observando, ainda, que duas delas estavam levemente picotadas e uma delas estava fortemente picotadas, cf. Laudo de f. 122/129, razão pela qual sobejo sua pena em 1/6. Por tais motivos, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos de reclusão, além de 16 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Deixo de aplicar a atenuante da confissão uma vez que a mesma se deu apenas de forma parcial.

Na terceira fase, não há aumento ou diminuição de pena a serem considerados, razão

pela qual torno definitiva a pena aplicada.

Regime de pena

Levando-se em conta as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal, notadamente a má conduta social do acusado, a pluralidade de munições apreendidas e a quantidade de pena aplicada, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime semiaberto.

Neste sentir:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 2. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR TER SIDO PROFERIDA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DETRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE PACIENTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL E FAZIA DA NARCOTRAFICÂNCIA SEU MEIO DE VIDA. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 6. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA. ELEVADO POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 7. NÃO CONHECIMENTO. (...) o V. Acórdão não traz qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambigüidade, sendo analisadas todas as matérias suscitadas pelo embargante via apelação. No caso, cabe anotar que a matéria atinente à detração não comporta discussão no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução do julgado (definitiva ou provisória), consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, regra não contrariada pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.(...) (STJ - HC: 280280 SP 2013/0353144-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABRÍCIO CASTANHARI DE PAULA SANTOS ao cumprimento das penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

O réu não poderá recorrer em liberdade. Com efeito, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornam necessária a segregação do réu para garantir a futura aplicação da lei penal, evitando que o mesmo fuja do distrito da culpa. No mais, o crime praticado pelo acusado é gravíssimo, servindo de mola propulsora a crimes violentos, e torna necessária a segregação do mesmo para garantia da ordem pública. Assim, mantenho a prisão preventiva do acusado com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Recomende-se. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porquanto, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, as circunstâncias e motivos do crime, bem como a conduta social do crime impedem o benefício, conforme circunstâncias judiciais desfavoráveis já bem delineadas na 1ª fase da dosimetria da pena, às quais me reporto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

No mais, transitada em julgado a sentença condenatória, comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I.C.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

DENISE VIEIRA MOREIRA

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA